조문 익힘장

제565조(해약금)

① 매매의 당사자일방이 계약당시에 금전 기타 물건을 계약금, 보증금 등의 명목으로 상대방에게 교부한 때에는 당사자간에 다른 약정이 없는 한 당사자의 일방이 **이행에 착수**할 때까지 교부자는 이를 포기하고 수령자는 그 배액을 상환하여 매매계약을 해제할 수 있다.

제587조(과실의 귀속, 대금의 이자)

매매계약 있은 후에도 인도하지 아니한 목적물로부터 생긴 과실은 **매도인**에게 속한다. 매수인은 목적물의 인도를 받은 날로부터 대금의 **이자**를 지급하여야 한다. 그러나 대금의 지급에 대하여 기한이 있는 때에는 그러하지 아니하다.

제590조(환매의 의의)

① 매도인이 매매계약과 **동시**에 **환매**할 권리를 보류한 때에는 그 영수한 대금 및 매수인이 부담한 매매비용을 반환하고 그 목적물을 **환매**할 수 있다.

제591조(환매기간)

① 환매기간은 부동산은 **5년**, 동산은 3년을 넘지 못한다. 약정기간이 이를 넘는 때에는 부동산은 **5년**, 동산은 3년으로 단축한다.

② 환매기간을 정한 때에는 다시 이를 **연장**하지 못한다.

제621조(임대차의 등기)

① 부동산 임차인은 당사자간에 반대약정이 없으면 임대인에 대하여 그 임대차**등기**절차에 협력할 것을 청구할 수 있다.

② 부동산 임대차를 **등기**한 때에는 그때부터 제삼자에 대하여 효력이 생긴다.

제622조(건물등기 있는 차지권의 대항력)

① 건물의 소유를 목적으로 한 토지임대차는 이를 등기하지 아니한 경우에도 임차인이 그 **지상건물**을 등기한 때에는 제3자에 대하여 임대차의 효력이 생긴다.

제629조(임차권의 양도, 전대의 제한)

① 임차인은 **임대인**의 동의없이 그 권리를 양도하거나 임차물을 전대하지 못한다.

② 임차인이 전항의 규정에 위반한 때에는 임대인은 계약을 **해지**할 수 있다.

제640조(차임연체와 해지)

건물 기타 공작물의 임대차에는 임차인의 차임연체액이 **2기**의 차임액에 달하는 때에는 임대인은 계약을 해지할 수 있다.

개념 익힘장

1. 전부타인권리 매매

① 전부타인권리 매매의 경우, 소유권을 취득할 수 없게 된 매수인은 (**선의** / **악의**)인 경우에 해제권을 행사할 수 있다.
② 전부타인권리 매매의 경우, 소유권을 취득할 수 없게 된 매수인은 (**선의** / 악의)인 경우에 손해배상청구권을 행사할 수 있다.

2. 일부타인권리 매매

① 일부타인권리 매매의 경우, 목적을 달성할 수 없게 된 매수인은 (**선의** / 악의)인 경우에 해제권을 행사할 수 있다.
② 일부타인권리 매매의 경우, 목적을 달성할 수 없게 된 매수인은 (**선의** / 악의)인 경우에 손해배상청구권을 행사할 수 있다.
③ 일부타인권리 매매의 경우, 목적을 달성할 수 없게 된 매수인은 (**선의** / **악의**)인 경우에 대금감액청구권을 행사할 수 있다.

3. 수량부족 일부멸실 매매

① 매매 목적물의 수량이 부족하여 목적을 달성할 수 없게 된 매수인은 (**선의** / 악의)인 경우에 해제권을 행사할 수 있다.
② 매매 목적물의 수량이 부족하여 목적을 달성할 수 없게 된 매수인은 (**선의** / 악의)인 경우에 손해배상청구권을 행사할 수 있다.
③ 매매 목적물의 수량이 부족하여 목적을 달성할 수 없게 된 매수인은 (**선의** / 악의)인 경우에 대금감액청구권을 행사할 수 있다.

4. 제한물권 설정 등 용익권 제한을 받는 경우

① 매매 목적물에 지상권이 존재하여 목적을 달성할 수 없는 매수인은 (**선의** / 악의)인 경우에 해제권을 행사할 수 있다.
② 매매 목적물에 지상권이 존재하여 목적을 달성할 수 없는 매수인은 (**선의** / 악의)인 경우에 손해배상청구권을 행사할 수 있다.

5. 저당권, 전세권 실행의 경우

① 매매 목적물에 설정된 저당권이 실행되어 소유권을 취득할 수 없는 매수인은 (**선의** / **악의**)인 경우에 해제권을 행사할 수 있다.
② 매매 목적물에 설정된 저당권이 실행되어 소유권을 취득할 수 없는 매수인은 (**선의** / **악의**)인 경우에 손해배상청구권을 행사할 수 있다.